

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 222/2537

นางมณีรัตน์ ทองมี กับพวก

โจทก์

นายเชิดศักดิ์ แซ่เอี้ยว

จำเลย

นายบัณฑิต ณ นคร ทนายโจทก์ทั้งหก

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า โจทก์ทั้งหกฎีกา มีทางชนะคดี หากจำเลยทำการ ก่อสร้างกำแพงรั้ว ปิดกั้นทางซึ่งโจทก์ทั้งหกใช้เข้าและ ออกจากที่ดินโจทก์ทั้งหกสู่ถนนรัชดาภิเษกสาย ท่าพระ-ตากสิน แล้วโจทก์ทั้งหกจะได้รับความเสียหายอย่างมาก เพราะโจทก์ทั้งหก ไม่มีเส้นทางอื่นใดที่จะใช้ยานพาหนะผ่านไปสู่ถนนดังกล่าวได้ โปรดมีคำสั่งห้าม จำเลยกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการใด ๆ ที่จะปิดกั้นกีดขวางเส้นทางเข้าออกจาก ที่ดินโจทก์ทั้งหก สู่ถนนรัชดาภิเษก สายท่าพระ-ตากสิน ตามที่โจทก์ทั้งหกได้รับ อนุญาตจากกรุงเทพมหานครซึ่งมีความกว้างประมาณ 4 เมตร ไว้เป็นการชั่วคราว ก่อนศาลมีคำพิพากษา

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 135)

โจทก์ทั้งหกฟ้องขอให้จำเลยรื้อถอนทำลายกำแพงและสิ่งกีดขวางทางเข้าออก ที่ดินของโจทก์ทั้งหกพร้อมเรียกค่าเสียหาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทำการรื้อถอนกำแพงรั้วอิฐบล็อกจากหรือสิ่งอื่นที่ จำเลยทำเป็นแนวรั้วตรงบริเวณที่ปิดกั้น ทางเข้าออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งหกออกไปสู่ถนนรัชดาภิเษก สายท่าพระ-ตากสินที่โจทก์ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีความกว้างประมาณ 4 เมตรนั้นออกไปเสีย และห้ามจำเลย และบริวารมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการ รอนสิทธิของโจทก์ ตรงบริเวณดังกล่าวอีกต่อไปด้วย ส่วนคำขอ ท้ายฟ้องข้อ 3 ที่ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์นั้น ให้ยกเสีย และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยด้วย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ นอกจากที่แก้ คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งหกฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 131,130)

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ส่งถ้อยคำสำนวนและ คำร้อง มายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 138,140,141)

ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น โจทก์ยื่นคำร้องฉุกเฉินขอคุ้มครองประโยชน์ก่อนศาลพิพากษา ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้อง แล้วมีคำสั่งให้จำเลยรื้อเหล็กเส้นหรือสิ่งอื่นที่ทำเป็นแนวรั้ว กันทางเข้า- ออก กว้างประมาณ 4 เมตร ออกชั่วคราว จนกว่า ศาลจะมีคำสั่งอย่างอื่น (อันดับ 8,9,14) ต่อมาโจทก์ขอให้ศาล ออกหมายบังคับคดีและหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 เบญจ ประกอบด้วยมาตรา 296 ศาลชั้นต้นอนุญาตภายหลังโจทก์ยื่นคำแถลงว่าจำเลยได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางที่ปิดกันทางเข้า-ออกเรียบร้อยแล้วจึงไม่จำเป็นต้องตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการบังคับคดีอีกต่อไป (อันดับ 18,16,22)

คำสั่ง

คำร้องขอคุ้มครองสิทธิของโจทก์นี้ ศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 วรรคสุดท้ายจึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อมี

คำสั่งต่อไป

คำร้องขอคุ้มครองสิทธิของโจทก์นี้ ศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 วรรคสุดท้ายจึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อมี
คำสั่งต่อไป

(สวรรณค์ ศักดาร์ภักษ์-สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักกราล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>